



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1223 del 03/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 312 del 28/07/2026

PROPOSTA N. 2190 del 28/07/2026

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla società Hera Comm Spa, per la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale. Ricalcoli anno 2025.CIG B0FBDECA67.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- questo Ente deve provvedere al pagamento degli importi necessari all'acquisizione di beni, servizi e forniture;
- con determinazione n. 105 del 29.03.2024 e' stata impegnata la spesa di euro 1.349.750,00 per Spese Illuminazione generali e contestualmente si e' provveduto ad aderire alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica denominata "Energia Elettrica 21-lotto 15 Regione Calabria", della quale risulta aggiudicataria la società HERA-COMM S.p.A, Cig CONSIP 9852661112- Cig Derivato B0FBDECA67;

Atteso che, la società HERA-COMM S.p.A ha emesso fatture per la fornitura di energia elettrica relative alla fornitura dell'anno 2025, per la spesa complessiva pari ad euro 51,02, come da elenco allegato alla presente;

Dato atto che, in relazione alla spesa di cui al presente provvedimento di liquidazione, l'Ente ha regolarmente impegnato le necessarie risorse;

Accertata la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti per la spesa complessiva di euro 51,02 di cui euro 41,82 quale imponibile ed euro 9,20 per IVA, per la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale per ricalcoli riferiti all'anno 2025;

Verificate, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione;
- la sua rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'impegno;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti;

Acquisito il Dure on line prot. INAIL_54071036, allegato alla presente determinazione, con validità al 07.09.2026,, dal quale si evince la posizione "regolare" dell'impresa beneficiaria nei confronti degli organi previdenziali;

Dato atto, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall'ANAC, tramite procedura informatica ai sensi della Legge n. 136/2010, dall'ANAC, il codice CIG per la fornitura in oggetto, ai fini della sola tracciabilità dei flussi finanziari, il quale risulta essere il seguente: B0FBDECA67;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 Maggio 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: " Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000." ;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";
- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 32 del 15.09.2025, n. 25 del 17.06.2025 e n.3 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

Atteso che, come d'intesa con il Dirigente del Servizio Finanziario, la gestione in conto residui, ossia la liquidazione per le fatturazioni pregresse alla data del 28.02.2025, è effettuata dallo stesso Dirigente;

Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA

1) **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate;

2) **di liquidare** le fatture emesse dalla società Hera – Comm Spa, per la spesa complessiva pari ad euro 51,02 come di seguito specificato:

- l'importo di euro 41,82 pari all'imponibile, alla società HERA-COMM S.p.A, mediante accredito sul conto corrente intestato alla stessa, le cui coordinate bancarie sono indicate nel documento allegato alla presente,;
- l'importo di euro 9,20 per IVA al 22% da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter DPR0 633/197;

3) **di prelevare** la spesa che si liquida con il presente provvedimento, dall'impegno assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 105 del 29.03.2024, dai capitoli di seguito indicati:

- euro 51,02 Iva compresa, di cui euro 41,82 pari all'imponibile, oltre euro 9,20 per IVA al 22%, sul Capitolo di spesa residuo n.1043/05 - Piano dei conti 1.03.02.05.004, bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025 ;

4) **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) **di rendere** la presente determinazione immediatamente esecutiva;

6) **di dare atto** che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

7) **di rendere noto**, ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Chiarella;

8) **di dare atto**, altresì ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

9) **di specificare che:**

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;
- il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025 - 2027;

10) **di disporre:**

- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale;
- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2190 del 28/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 30/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 312 del 28/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5169	1	1-140-1	HERA COMM S.p.A.	22,97
2026	5170	1	1-140-1	HERA COMM S.p.A.	12,29
2026	5171	1	1-140-1	HERA COMM S.p.A.	15,76

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 03/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.